

1501664-48.2022.8.26.0510
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Comarca: Rio Claro
Foro: Foro de Rio Claro
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 20/09/2022
... sentido já se decidiu:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Rio Claro
Foro de Rio Claro
2ª Vara Criminal
Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501664-48.2022.8.26.0510 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501664-48.2022.8.26.0510
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159669/2022 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 25519277 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2159669 - 03º D.P. RIO CLARO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FELIPE MACEDO e outro
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

JOSÉ WELLINGTON GOMES DOS SANTOS e FELIPE MACEDO, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 155, parágrafos primeiro e quarto, incisos I, II e IV, do Código Penal, porque na madrugada do dia 12 de junho de 2022, por volta de 04h, durante o repouso noturno, na Rua 9, n. 825, Centro, nesta cidade e comarca de São Carlos, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos e desígnios, teriam subtraído, para proveito comum, mediante escalada e

rompimento de obstáculo, 01 (um) gabinete de madeira, 01 (uma) impressora multifuncional da marca "HP", 01 (um) microondas da marca "Sharp", 01 (um) tapete de cor vermelho e cinza, 02 (duas) caixas de cápsulas de café, 02 (duas) latas de cerveja da marca "Petra", 01 (um) filtro de água da marca "Polar", 01 (uma) cafeteira, 01 (uma) máquina de cartão e 01 (uma) máquina de escrever, no imóvel localizado no endereço acima declinado, avaliados globalmente em R\$ 3.481,00 (três mil quatrocentos e oitenta e um reais), em detrimento da vítima Ludjane Aparecida Marconi Corrêa.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 66/70), auto de exibição e apreensão (fls. 73/74), auto de entrega (fls. 75/76), auto de avaliação (fls. 77/78), e laudos periciais (fls. 194/203, 204/206 e 207/208).

A denúncia foi recebida (fls. 188). Os réus foram citados (fls. 192 e 217) e apresentaram resposta escrita (fls. 228/229).

Superada a instrução e a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, com a condenação dos acusados na forma pleiteada na denúncia. (SAJ)

A Defensoria Pública, em apertada síntese, pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade das diligências realizadas pelos guardas municipais, por terem agido fora de suas atribuições. Subsidiariamente, foram apresentadas teses relativas à aplicação da pena. (SAJ)

É o Relatório.
Fundamento e DECIDO.

De início, afasto a preliminar arguida pela Defensoria Pública de usurpação das atribuições pela guarda municipal.

A nulidade arguida limita-se à abordagem realizada anterior à prisão, no entanto, não há que se falar em usurpação das funções previstas no art. 144, §8º, da CF, senão vejamos.

Como se vê, no dia dos fatos, os guardas municipais visualizaram os dois réus na via pública, 04 horas da manhã, sendo que um deles estava na posse de uma carriola com diversos bens e o outro carregava um filtro de água. Em razão da atitude suspeita dos réus, efetuaram a abordagem deles, tendo, na sequência, apurado que os bens haviam sido subtraídos do escritório de advocacia da vítima Ludjane.

Da análise dos elementos que culminaram na abordagem realizada pelos guardas municipais, tem-se que é decorrente do poder de polícia próprio do Poder Público, que tem por fim prevenir ou obstar atividades contrárias à ordem pública, com fundamento na lei, de modo que não ocorreu a alegada ilicitude na abordagem realizada no presente caso, pelo contrário, o que se vê é o regular exercício das suas competências legais como agentes auxiliares da segurança pública, conforme determina o art. 5º, inciso IV e XIV, do Estatuto das Guardas Municipais, senão vejamos:

"Art. 5º São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

[...]

IV- colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário. "

Desse modo, no presente caso, conforme alegado pela própria defesa, de fato, a conduta dos guardas municipais não tinha o escopo de proteger de bens, serviços e instalações municipais, mas sim de colaborar, no âmbito de sua competência específica, com os órgãos de segurança pública, devendo, portanto, ser afastada a preliminar arguida.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime vem cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 66/70), auto de exibição e apreensão (fls. 73/74), auto de entrega (fls. 75/76), auto de avaliação (fls. 77/78), e laudos periciais (fls. 194/203, 204/206 e 207/208).

A autoria foi demonstrada a contento.

Perante a autoridade policial, os réus reservaram-se ao direito de permanecerem calados e manifestarem-se somente em juízo (fls. 05 e 06).

Em juízo, o corréu Felipe Macedo reconheceu a prática do furto na companhia do corréu José Wellington. Negou, contudo, a participação no furto anteriormente ocorrido no mesmo estabelecimento, no mês de maio. Esclareceu que no dia dos fatos, por volta das 04 horas da manhã, estava embriagado e quando passavam pelo local viram a cerca elétrica estourada. Decidiram subir no muro para entrar no local. Entortaram a parte debaixo da porta, mas não chegou a estourá-la. Negou ter subtraído todos os bens descritos na denúncia, mas apenas o filtro de água, o guarda roupa de madeira, a impressora, duas latas de cerveja, um tapete e um microondas. Negou ter subtraído outros bens. Os dois entraram no imóvel. Está arrependido. (SAJ)

Em juízo, o corréu José Wellington declarou que no dia dos fatos estava andando com sua carriola, pegando reciclagem, quando se deparou com Felipe, que pediu que o ajudasse a subtrair os objetos. Não chegou a entrar no escritório de advocacia, ficando apenas do lado de fora. Esclareceu que foi Felipe quem retirou os bens. Tinha conhecimento do furto. Os fatos ocorreram por volta das 04 horas da manhã. Estava alcoolizado. Negou que tenham subtraído todos os objetos descritos na denúncia, mas somente a impressora, dois pacotes de café, um microondas e um filtro de água. (SAJ)

A vítima Lujane Aparecida Marconi Corrêa declarou que não estava em Rio Claro no dia dos fatos, mas por volta das 04h15min da manhã recebeu uma ligação da guarda civil sobre o furto que estava ocorrendo em seu escritório. Pediu para seus familiares acompanharem as diligências. Os guardas tiveram conhecimento de que a subtração teria ocorrido em seu escritório pois quando os indivíduos foram abordados estavam com uma carriola levando vários objetos e um deles era um bebedouro, que tinha uma etiqueta com seu nome. Os indivíduos entraram em seu escritório pela porta do fundo, pulando o muro. A casa que existia ao lado de seu escritório foi vendida e demolida, de modo que o muro da frente ficou muito aberto. Com essa abertura, facilitou com que indivíduos pulassem o muro e entrassem pela porta do fundo. Eles acabaram cortando a porta do fundo, arrebatando-a para entrar em seu imóvel. Alguns objetos foram recuperados. Acredita que os réus, quando detidos, já haviam realizado algumas viagens com a carriola, pois alguns de seus objetos subtraídos não foram recuperados. (SAJ)

A testemunha comum, Raquel Flores dos Santos, declarou que trabalha no escritório de advocacia juntamente com a advogada Lujane Aparecida Marcone Corrêa. Na data dos fatos, por volta das 05 horas da manhã, Lujane lhe telefonou avisando que a Guarda Municipal havia detido dois indivíduos que haviam furtado objetos do escritório e pedindo que fosse até o local. Dirigiu-se ao escritório, chegando por

volta das 05h30min. Foi informada de que a guarda municipal verificou os dois réus com carrinho de mão, carregando alguns objetos, e então decidiram abordá-los em local próximo ao escritório. Os réus, naquele momento, disseram que os bens eram achados, mas foi visto que no micro-ondas havia o nome da advogada Ludjane. Por ser um nome incomum, conseguiram identificar que os bens eram do escritório de advocacia. É a segunda vez que furtam o local da mesma forma. Acredita que essa era a segunda viagem que faziam com o carrinho. O imóvel existente ao lado do escritório foi demolido, o que gerou uma facilidade de entrar no local. Foram estouradas três portas para conseguirem acessar o local e os réus tiveram que escalar o muro tanto para entrar no imóvel como para sair. (SAJ)

A testemunha comum Marcos Ricardo Siqueira, guarda municipal, declarou que na data dos fatos estava em serviço juntamente com o guarda Valderi, quando desconfiaram de dois indivíduos que empurravam uma carriola e carregavam um filtro de água nas mãos. Os abordaram e notaram alguns itens dentro da carriola. Indagados a respeito da origem dos objetos, ambos afirmaram tê-los encontrado em uma caçamba. Após realizar uma breve vistoria nas imediações, constataram que o imóvel situado na Rua 09, nº 825, no Centro, apresentava sinais de escalada, como marcas de pés. A cerca estava cortada e a porta estava arrombada. Viu o crachá de uma advogada, pois o local tratava-se de escritório de advocacia. Conseguiram contato com a advogada, que mandou uma pessoa para acompanhar a perícia. Os réus foram abordados naquela oportunidade pois estavam na posse de uma carriola 04 horas da manhã, sendo que um deles carregava um filtro de água, e então suspeitaram da ação deles. (SAJ)

Pois bem. Verifica-se que o conjunto probatório, associado aos elementos colhidos na fase inquisitiva, confirmam a prática do delito pelos réus.

Os réus confessaram a prática do furto em juízo. O corréu Felipe negou, contudo, ter estourado a porta, alegando que apenas a entortou para entrar no estabelecimento.

A vítima Ludjane e a testemunha Raquel, ouvidas em juízo, confirmaram o furto ocorrido no escritório de advocacia no dia dos fatos.

No mesmo sentido, corroborando a confissão dos réus, um dos guardas municipais responsáveis pela prisão foi firme e harmônico ao esclarecer que no dia dos fatos desconfiaram da atitude dos réus, que estavam na via pública às 04 horas da manhã, sendo que um deles empurrava uma carriola contendo diversos objetos e o outro carregava um filtro de água nas mãos. Em razão da atitude suspeita, foi efetuada a abordagem deles, tendo, na sequência, apurado que os bens tinham sido subtraídos do escritório de advocacia da vítima Ludjane, tendo em vista que o referido estabelecimento apresentava sinais de escalada, como marcas de pés. A cerca estava cortada e a porta estava arrombada.

Anoto que os depoimentos dos agentes da polícia merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos dos quais se possa extrair que tinha a intenção de incriminar indevidamente os réus, não pesando sobre eles nenhuma suspeição.

Nesse sentido já se decidiu:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta

imprestabilidade de suas informações." (STF, HC 87.662-5/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, d.j. 05/09/06, DJU 16/02/07 - grifamos);

"O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso." (STJ, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016);

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. (...) WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório Precedentes. (...) 6. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem de habeas corpus. (STJ, HC 223086 / SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe 02/12/2013 - grifamos);

"Furto - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais - Validade. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário." (TJSP, apelação nº 0001005-35.2014.8.26.0077, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel Des. Grassi Neto, d.j. 17/03/2016 - grifamos).

"APELAÇÃO. TRANSPORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. USO DE DOCUMENTO FALSO (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO). MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DOLO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. (...). 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.912 - Apelação n. 0074777-49.2013.8.26.0050 3 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). (...)" (TJSP, apelação nº 0074777-49.2013.8.26.0050, 1ª Câmara de

Direito Criminal, Rel. Des. Airton Vieira, d.j. 02/03/2016).

Desse modo, verifica-se que a vítima e o guarda municipal depuseram de forma harmônica e coerente, convergindo em suas declarações, e não destoaram da versão apresentada na fase policial.

O crime ocorreu na modalidade consumada, diante tese jurídica, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos REsp nº 1524450/RJ e nº 1499050/RJ, julgados em 14.10.2015, conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, para fins do art. 543-C do CPC nos seguintes termos:

Tema 934: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada".

As qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada foram demonstradas pelas declarações dos guardas municipais, que constataram o acesso dos réus ao interior do estabelecimento mediante a escalada através do muro e arrombamento da porta, como também pelas declarações da vítima Ludjane e da testemunha Raquel.

No mais, de acordo com o laudo pericial realizado no escritório de advocacia apurou-se que (fls. 194/203): "Neste corredor lateral, foram observadas sujidades na face interna do muro, compatíveis com escalada, bem como um pequeno banco de madeira, semelhante a bancos presentes no interior do imóvel, posicionado ao lado do muro, também de forma a auxiliar escalada. Cumpre consignar ainda que a cerca elétrica desta seção do muro encontrava-se danificada."

O laudo também apontou que "O corredor lateral mencionado dava acesso a uma porta metálica de acesso à edificação, e a mesma encontrava-se chumbada na parede, impossibilitando sua abertura. Esta porta encontrava-se arrombada, tendo sido a folha metálica forçada e amolgada para cima até abrir espaço suficiente para passagem de um indivíduo de compleição física média."

O crime ocorreu em concurso de pessoas, tendo em vista a demonstração da participação dos dois réus na empreitada criminosa.

Por fim, inaplicável a causa de aumento do repouso noturno, eis que recentemente, em sede de julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada do crime, veja-se:

HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Prevalecia, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. Essa orientação, todavia, sofreu overruling. 2. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção do STJ fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 3. Ordem de habeas corpus concedida, para afastar o aumento relativo à majorante prevista no art. 155, § 1.º, do Código Penal. (STJ - HC: 747967 SC 2022/0175443-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe21/06/2022 - g.n.)

Evidente, então, sendo as provas colhidas suficientes para a condenação, que os acusados devem receber a sanção prevista no art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Passo, portanto, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal à fixação das penas.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base dos réus 1/3 acima do mínimo legal, eis que o crime foi triplamente qualificado.

Cumpra salientar que nos crimes praticados com a incidência de mais de uma qualificadora é plenamente autorizada a exasperação da pena-base, tendo em vista que não seria justa a punição igualitária daquele que pratica o crime utilizando-se de uma qualificadora e daquele que pratica com duas ou mais.

Diante do princípio da individualização da pena, não se pode desprezar as circunstâncias de que a presença de três qualificadoras indica uma maior reprovabilidade de comportamento.

Dessa forma, fixo a pena base acima do mínimo legal, tendo em vista que uma qualificadora serviu para qualificar o crime enquanto as outras duas serão aplicadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Tal dosimetria encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA MAJORAR A PENABASE. DUAS QUALIFICADORAS, SENDO UMA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DE 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPRÓVEDO. 1. Presentes 2 (duas) qualificadoras no delito de furto, é possível que o Magistrado utilize uma para qualificar o delito e a outra para majorar a reprimenda na primeira fase de dosimetria. (...) . Agravo regimental impróvido." (AgRg nos EDcl no AREsp 444.164/SC, Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme, 5ª Turma, d.j. 18/12/2014) – grifamos."

Em razão da incidência de três qualificadoras, a pena inicial do corréu José Wellington será de 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa. Quanto ao corréu Felipe, aumento a pena em mais 1/6, tendo em vista seus péssimos antecedentes (fls. 150/159 – processos nº 0000005-69.2008.8.26.0510, 0001656-73.2007.8.26.0510, 0004980-37.2008.8.26.0510, 0011081-61.2006.8.26.0510, 0013455-50.2006.8.26.0510 e 3008017-45.2013.8.26.0510), de modo que a pena será de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea em relação aos dois réus e a agravante da reincidência específica em crimes patrimoniais em relação ao corréu Felipe (fls. 150 e 225 - processo nº 0003321-82.2014.8.26.0283). Aplico o critério legal da preponderância da reincidência, previsto no artigo 67 do Código Penal, por ser ela específica em crimes patrimoniais. Assim, aumento a pena do corréu Felipe em 1/6, passando a 03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão e 17 dias-multa. Quanto ao corréu José Wellington, reduzo sua pena em 1/6, passando a 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno definitivas as penas fixadas acima.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal diante da ausência de elementos acerca da

situação financeira dos réus.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto para o corréu José Wellington, nos termos do artigo 33, §2º, "c", do Código Penal. Quanto ao corréu Felipe, o regime inicial será o semiaberto, por ser reincidente específico em crimes patrimoniais e portador de péssimos antecedentes, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Entendo que o corréu José Wellington faz jus à aplicação do artigo 44 do Código Penal. Por esse motivo, substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela de prestação pecuniária equivalente à quantia de um salário mínimo a ser paga para uma entidade assistencial a ser fixada em sede de execução.

O corréu Felipe, por sua vez, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, pois não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal. É reincidente específico em crimes patrimoniais e portador de péssimos antecedentes, de modo que a medida em questão não é socialmente recomendável. Deixo de suspender condicionalmente sua pena pelos mesmos motivos acima mencionados.

A questão da detração deverá ser eventualmente aferida pelo juízo da execução.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória postulada contra:

A) JOSÉ WELLINGTON GOMES DOS SANTOS para condená-lo às penas de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela de prestação pecuniária equivalente à quantia de um salário mínimo a ser paga para uma entidade assistencial a ser fixada em sede de execução;

B) FELIPE MACEDO para condená-lo às penas de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de suspender condicionalmente a pena, nos termos da fundamentação.

Em razão do regime de pena ora fixado e do tempo de pena já cumprido preventivamente, concedo ao corréu Felipe Macedo o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor desse réu.

O corréu José Wellington Gomes dos Santos terá o direito de apelar em liberdade.

Custas "ex lege".

P. I.

Rio Claro, 20 de setembro de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA